

מסורת הש"ם

(א) וְלַעֲלִי יַעֲקֹב, אַ (ב) וְלִקְטָן (ג.) אַ וְעַיִן הַיֵּטֶב מוֹסֵף לִקְטָן מִבֶּן דָּוִיד גִּבִּי, (ד) וְלִקְטָן מִחֹלָה, (ה) וְלַעֲלִי טוֹ, לִקְטָן מִחֹלָה, ו (ו) וְעַיִן מוֹסֵף לַעֲלִי טוֹ, דָּוִיד הָאֵל, (ז) סִטְהֵדְרִין עֵב. לַעֲלִי גִבִּי, (ח) וּבִסְהֵדְרִין אִתָּהּ בֵּין כְּאוֹנֶם בֵּין כְּנֻלֹן וְעֵינִן מוֹסְפוֹת יִבְמוֹת נָג: דָּוִיד הָנֶאֱלָם, ט) כְּמוֹתָהּ מִדְּרַשׁ הַחֵם נִקְרָא מִמֶּנּוּ וְלִדְוֹת, י) עַיִן לַעֲלִי י. פִּירַשׁ פִּירוֹשׁ אַחֵר וְהוֹסֵף: הָקֵטוּ עֲלֶיהָ, ס) עַיִן רַשִׁי'א, ט רַשִׁי'א,

סמל של חז"ל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה חזי מוק ל"ל פלגא קאמרינן חזי מוק קאמר:

סמל של חז"ל

גליון הש"ם

גב' ולא תהא שן ורגל. **ד** ליקמן דף נה ע"פ מוס' ע"ה הורס: שם **א**יבעיא להו רגל. ע"י ליקמן דף מז ע"א מוס' ד"ה ה"נ מנמחק: שם משום דסבר ליה בריה"ג ע"י לעיל טו. מדי"ה ה' מנני: תוס' ד"ה ולא וכו' וי"ל דאי לא כספו. עיין חולין דף כג ע"פ מדי"ה ותפא פרה: שם ד"ה ויהא בו' לא מצינן לביטל מבינה בלא. עיין לעיל דף ד ע"א מוספות ד"ה כח"ל דס':

סמל של חז"ל

רבינו חננאל

ופרק', כספו שלקין ולא זולתו. ולא תהא שן ורגל חייבת ברשו' (הרבי' והניקין). ופרק' ישלם תשלומי משמע. ולא תהא קרן חייבת ברשו' הרבי' כלל. ופרק' ר' יוחנן אין חצי נזק חלוק. ויהא אדם חייב בכופר, ופרק' עליו ראל על אדם. ויהא שור חייב בד' דברים, ופרק' אמ' קרא איש בעמיתו ולא העוה. ויהא אינו חייב אלא נזק בלבד. איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניקין והרגתו מהו שושלם כופר. ת"ש הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ונגזו לבעל הבית ומת, חייב בסקילה ובעליו בין הם ובין מועד משלם כופר שלם, דבריו ר' טרפון, ואמר' כופר שלם בתם לר' טרפון מנא ליה, לאו דסבר לה ר' טרפון בר' יוסי הגלילי דסבר הם משלם חצי כופר, ודיו' [ודין] ק"י מרגל, ומה רגל שברשו' הרבי' פטורה חצי כופר ברשו' הניקין משלם נזק שלם, קרן דברשו' הרבי' חצי כופר אינו דין לשלם בחצר הניקין כופר שלם. ודבריי ר' יוסי הגלילי דתם משלם חצי כופר לא אשכחנן בהדיא ודייקין מדבריו בפי שור שנגח ד' וד' שוריים בעל השור נקי, ר' יוסי הגלילי אומ' נקי מדמי וולדות, ככלל שאם נגח והמית וזולתי וולדות חייב, ואי איפשר לחיובי כופר שלם דאם כן חיינו מועד והאי בעל השור נקי בתם הוא וכו'. ובא רב שימי ודחא האי סברא לדבריי הכל איכא כופר ברגל,

(א)**חזי נזק קאמר**. דמחייב כי קרן דהא מקרן מיימי לה וקרא דשדה אחר [שמות כב] לחיובי ציה ברשות הניזק נזק שלם אמת דהכי משמע בשדה אחר נזק שלם: **כספו של זה**. קרן: ישלם. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם [שם] לגמרי משמע: **אמר קרא יחלון**. דקרא יחירא הוא דנכתוב וחלו את כספו וגם את המת אלא לדרשא אמת דאף ברשות הרבים נמי חייב: **ויהא אדם חייב בכופר**. כגון כמזיד ולא אמתו ציה דליתיה בר קטולא ולא בר גלות: **ומה שור שאינו חייב**. כחצלה: **ארבעה דברים**. זער ריפוי שצת וצושת אלא נזק לחודיה: **חייב כופר**. היכא דקטליה: **אדם שחייב כו'**: עליו ולא על האדם.

על נזקי שור משלמין כופר אבל על נזקי אדם אין משלמין כופר אלא או מיתה או גלות: **איש כי יטן מוס עמימו איש צעמימו**. הוי דדין נתינת מומין ולא שור צעמימו של בעליו: **בחצר הניזק**. דחיובא דרגל בחצר הניזק הוא: **הכא נמי לא שאל**. דרגל מועדת מתחילתו היא להלך ולדרוס: לאו משום דסבר **כרבי יוסי הגלילי**. דלאמר צפירקין^(א) ליקמן (דף מז). תם משלם חזי כופר ברה"ר: **ומיית' לה**. רבי טרפון לרשות הניזק כופר שלם: **מק"ו מרגל**. כי היכי דגמר לקרן תם לענין נזקין במתניתין והכי גמר לה מה שן ורגל שפטורין ברשות הרבים לגמרי ברשות הניזק כופר שלם קרן שצרה"ר חזי כופר כר' יוסי הגלילי אינו דין שצרכות הניזק כופר שלם. מדגמרי ר' טרפון הכי אלמא איכא כופר ברגל דאי לאו הכי במאי מיייתי לה: **מניזקין דרגל מיייתי לה**. ולעולם ליכא כופר ברגל והכי גמר ר' טרפון מה רגל שצרכות הרבים פטור מניזקין ברשות הניזק נזק שלם קרן שצרכות הרבים חזי כופר כר' יוסי הגלילי אינו דין שצרכות הניזק כופר שלם: **שכן ישנו באש**. תאמר בכופר שאינו באש כדאמרינן צפ"ק (דף י:). **מטמון**. שפטור באש ומייצי ברגל ומיייתי לה הכי מה רגל שצרכות הרבים פטורה מכלום חייבת ברשות הניזק אפילו על הטמון נזק שלם קרן שצרה"ר חזי כופר כו': **שכן ישנו צבור**. י' שאם גדי טמון צצק או כמנלוף ותמגלגל ונפל לצור חייב: **מכלים**. פטר זהו את הצור ומכלים דרגל מיייתי לה וכדפרישית: **מכלים טמונים**. דרגל מיייתי לה: **אל"כ רב אחא מודפתי כו' מה לניזקין דרגל שכן ישנו ברגל**. תאמר בכופר שאינו ברגל: **במתני' סימא אם עין חצירו**. אפי' צשוגג: **גב' מה כלם ארבעה דברים לא**. דלא שייכי צהו: **אף סימא אם עין חצירו**. צשוגג: **נזק אין ארבעה דברים לא**. דלא מחייבי ארבעה דברים אלא או מזיד או קרוב למזיד דומיא דכי יריצון אנשים (שמות כא) דהתם כמיז ריפוי ושצת:

^(א)מנהגי

סמל של חז"ל

ארבעה דברים לא יאף סימא

היכי צעי למילף מקרן שכן חייבת ברשות הרבים: **לא** משום דסבר דא ברבי יוסי הגלילי. וא"ת אפי' בלא רבי יוסי הגלילי מק"ו גמר ומה שן ורגל דפטורין ברה"ר חייבין בחצר הניזק כופר שלם קרן לא כ"ש וי"ל דאם היה כופר חלוק מדין נזק מדפטור ברה"ר לא היה שייך למידן ק"ו: **אלמא איכא כופר ברגל**. והא דפליגי אציי ורגא צפרק שור שנגח ארבעה ותמשה (לקמן דף מח. ושם) ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק דלרצא לא משלם כופר אליבא דההוא תנא איירי ולא משום דסצר רצא הכי:

פטור, דמיייתו להו מקמה מה קמה בבליי אף כל בגלוי. והכי קאמי' ומה רגל שפטורה ברשות הרבים, בכללין טמונין ברשו' הניזק נזק שלם, קרן שברשו' הרבי' חצי כופר ברשות הניזק אינו דין שישלם כופר שלם. איכא למפרך מה לנוקי כלים טמונים שכן ישנן באדם כדתנן אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין עיר בין ישן וכו', ואין כופר באדם כדאמר' לעילא. ונדחת הא דרב שמי, ואסקי' דר' טרפון מכופר (ורגל) [דרגל] גמר והכי קאמי' ומה רגל שברשו' הרבי' פטורה ברשו' הניזק כופר שלם לדבריי הכל, קרן שברשו' הרבי' חצי כופר אינו דין שברשות הניזק כופר שלם. ואיפשרה בעיין דרגל שדרסה על תינוק בחצר הניזק והרגתו כופר שלם. **מחני'**. אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד כו'. שמוענין ממחני' דקתני מי סימא עין חבירו אינו חייב אלא נזק בלבד ולא ד', דברים, דבשוגג הוא.

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

כו.

מידרי כוליה ניוקא קאמרינן. וא"ת וציער ע"כ לגמרי אמת לפטור דנזק שלם מהי יחתי לאו פירכא היא דאי לאו צדה אחר ממילא חייבת נזק שלם ברשות הרבים בלא קל וחומר: **ולא תהא שן ורגל בו'**. וא"ת הא אומר כספו של זה ולא כספו של אחר וי"ל דאין למעט מכספו אלא חזי נזק שמשתלם מגופו דכספו של זה חזי נזק מגופו ולא של אחר וכאן אם היה בחצר הניזק חזי נזק הוה משתלם מן העלייה אבל לעיל אי הוי מחייב שן ורגל ברה"ר הוה משתלם מגופו כמו קרן וא"ת היכי גמר הכא מקרן מה לקרן דין הוא שאפילו בחצר הניזק לא משלם אלא חזי נזק שכן אין משתלם מן העלייה ויש לומר לדרות יוכיחו שמשתלם מן העלייה לרצ פפא (לעיל ג.) ואין משלם אלא חזי נזק וא"ת אי שן ורגל בחצר הניזק חזי נזק אמאי אינטרין כספו של זה ולא כספו של אחר דהשתא ק"ו דלעיל ליכא * וי"ל דאי לאו כספו הוה צצקינן ק"ו דהכא דמיקל בתשלומין והוה עצדינן קל וחומר דלעיל דמחמיר בתשלומין:

ויהא אדם חייב בכופר. מלא תקמו כופר לנפש רוצא לא נפקא דההיא (אמר) דלינטרין דלא תשקול מיניה ממונא למפטריה כדאמרינן צפרק אלו נערות (כמוצות דף ל:.) והכא איירי שיהרג וישלם כופר כמו השור ומדמנא דבי חזקיה (שם דף לה.) לא נפקא אלא לפטור צשוגג בלא מתכוין * כמו כמזיד במתכוין שזה מה אבל כופר באלם כל זמן דלא אשכחן דפטור צשום מקום * לא מצינן למילף מיניה כלל: **עליו ולא ער האדם**. צפרק החצול (לקמן דף פג:.) **דריש** לנפש רוצא אי אמת לוקח כופר אבל אמת לוקח כופר לראשי אצריה ופרקי' והאי מצעי ליה דאמר רחמנא לא מעציד ציה תרמי דלא תשקול מיניה ממונא ונקטליה לאו בכופר דהכא איירי דא"כ הוה ליה לשנויי ההוא מעליו ולא על האדם נפקא אלא איירי צממון אחר צהדי מיתה וטעי גמרא דקטעי צאלו נערות (כמוצות דף ל:.) דקצעי גצי דרשא דלא יהיה אסון לא תקמו כופר לנפש רוצא למא לי כלומר דמלא יסיא אסון נפקא אלמא ס"ד דמיידי צממון אחר צהדי מיתה:

אינו דין שחייב בד' דברים. וא"ת מה לאדם שכן מועד מתחילתו וי"ל דנזקי אדם מנזקי אדם יליף: **רגל שדרסה בו'**. הוא הדין צשן דמיה דלאורח הוה המי למצעי אכל צור ואש ממעטה מעליו כמו אדם:

או דלמא קרן בוונתו דהויק. מיתה מאי מספקא ליה פשטיא דקרן חמירא מהאי טעמא דליכא למימר דמקנן צק"ו יליף שאין מועד מתחילתו דהשתא לא שייך למפרך *^(א)כדפרישית] צממיתין דלדם יוכיח שמועד מתחילתו ופטור מכופר ועוד

שמוע מעליו אפי' בלא רבי יוסי הגלילי מק"ו גמר ומה שן ורגל שצרכות הרבים חזי כופר שלם קרן לא כ"ש וי"ל דאם היה כופר חלוק מדין נזק מדפטור ברה"ר לא היה שייך למידן ק"ו: **אלמא איכא כופר ברגל**. והא דפליגי אציי ורגא צפרק שור שנגח ארבעה ותמשה (לקמן דף מח. ושם) ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק דלרצא לא משלם כופר אליבא דההוא תנא איירי ולא משום דסצר רצא הכי:

פטור, דמיייתו להו מקמה מה קמה בבליי אף כל בגלוי. והכי קאמי' ומה רגל שפטורה ברשות הרבים, בכללין טמונין ברשו' הניזק נזק שלם, קרן שברשו' הרבי' חצי כופר ברשות הניזק אינו דין שישלם כופר שלם. איכא למפרך מה לנוקי כלים טמונים שכן ישנן באדם כדתנן אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין עיר בין ישן וכו', ואין כופר באדם כדאמר' לעילא. ונדחת הא דרב שמי, ואסקי' דר' טרפון מכופר (ורגל) [דרגל] גמר והכי קאמי' ומה רגל שברשו' הרבי' פטורה ברשו' הניזק כופר שלם לדבריי הכל, קרן שברשו' הרבי' חצי כופר אינו דין שברשות הניזק כופר שלם. ואיפשרה בעיין דרגל שדרסה על תינוק בחצר הניזק והרגתו כופר שלם. **מחני'**. אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד כו'. שמוענין ממחני' דקתני מי סימא עין חבירו אינו חייב אלא נזק בלבד ולא ד', דברים, דבשוגג הוא.

^(א)אלי' צ"ל וליא לממר דמה לניקין שכן ישנן צבור דאפילו כלם גלויס כו'.

עין משפט ונר מצוה

פר א מיי' פ"י מהלכות מוקי ממון הלכה יג סנה עשין סז:
פה ב מיי' פ"א מהלכות חובל ומזיק הלכה יא ופ"ו הלכה א סנה עשין טו:ש"ע ח"מ סימן תכא סעיף ג וסימן שעה סעיף א:

פ ג מיי' שם פ"ו הלכה א סנה עשין שם טו:ש"ע ח"מ סימן שעה סעיף א:

פ ד מיי' שם פ"א הל' יא א סנה עשין שם טו סנה שם טו:ש"ע ח"מ סימן תכא סעיף ג וסעיף י:

סמל של חז"ל

תורה אור השלם

- ↑ וכי יצא שור איש את שור רעהו וגמת ויכורו את השור והיו יחוצא את כספו וגם את המות יחוצא: שמות כא לה
- ↑ כי יבצר איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדרו ומיטב פרמו ישלם: שמות כב ד
- ↑ אין כופר יושת עליו וגתן פרדן נפשו בכל אשר יושת עליו:
- ↑ ואיש כי יתן מום בעמיתו באשר יצוהו בן יצוהו לו: ויקרא כד יט

סמל של חז"ל

רבינו חננאל (המשך)

כלים ברשות הניזק חייבת בנזק כלים נזק שלם, קרן שברשו' הרבי' חצי כופר ברשו' (הרבי' והניקין). כופר שלם. ומקשי' תוב, איכא למפרך מה לנוקי כלים שכן ישנן באש ואין כופר באש, וכשם שאין כופר באש בחצר הניזק כן כופר שלם בחצר הניקין. והי"מ בתם אבל במועד לא גרע חצר הניזק מרשות הרבי' שחייב כופר שלם. ופרק' טטמון מייתי לה פטור באש, כדתנן המדליק את הגדיש והיו כלים וכו', כרבנן דפטרי אטמון והכי קאמי', ומה רגל שפטורה בטמון מרשות הרבי' ברשו' הניקין אם היו חין פירות טטונין בביתו ודרסה אותן והויקם נזק שלם. קרן שברשו' הרבי' חצי כופר אינו דין לשלם ברשו' הניזק כופר שלם. ומקשי' תוב, מה לדבריי שכן ישנו בבזר, ואע"פ שאינו חייב בטמון באש חייב בטמון בבזר ואין בבזר כופר. אי זה טמון חייב בבזר, יש מי שאומר עובר במעי פרה שאם נפלה פרה מעוברת בבזר משלם הפרה ועוברת, וקשאי' והא קיימא לן דעובר ירך אמו הוא, לדבריי הכל פחות מכן ט' מתכשר בשחיטת אמו, וכמה ראיות זולתי זו מוכיחות לדחות זה הפי'.

ויש מי שאומר הבזר עצמו אם הוא טמון כדתנן לא כסחו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומתחייב, הנה אע"פ שהבזר אם חזק בו שור חייב נזק שלם ואין בו כופר, ופירק' מנזקי כלים טמונים א' מה לה שחן בבזר הכלים גלויים פטור דקיימי לן שור ולא אדם חמור ולא כלים, טמונים מיבעיא, ובאש נמי כלים טמונים